

1521175-05.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251931/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 27431795

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO NASCIMENTO DA COSTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1094/2022

THIAGO NASCIMENTO DA COSTA, está sendo processado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521175-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521175-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251931/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 27431795

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO NASCIMENTO DA COSTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1094/2022

THIAGO NASCIMENTO DA COSTA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 56-60 segundo a qual "[...] no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 17h20min, na esquina da Avenida Abel Ferreira com a Avenida Renata, Vila Formosa, nesta cidade e comarca da capital,

THIAGO NASCIMENTO DA COSTA, qualificado a fls. 12, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 45 papé debates de cocaína, e, em uma viela existente na Rua Capitão Mor Pero de Goes, em frente ao nº 166, guardava, para posteriormente comercializá-los, 298 eppendorfs contendo 41g (quarenta e uma gramas) de skank, cuja natureza será posteriormente confirmada no exame químico-toxicológico, e mais 388 papé debates de cocaína, totalizando, assim, 433 papé debates contendo 304,4g (trezentos e quatro gramas e quatro decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 20/23, e exame químicotoxicológico a ser oportunamente juntado. Segundo o apurado, o denunciado THIAGO foi até a esquina da Avenida Abel Ferreira com a Avenida Renata trazendo consigo 45 papé debates de cocaína, embalados em invólucros próprios para venda, visando comercializar esses entorpecentes. Policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, oportunidade em que visualizaram o denunciado no endereço acima apontado. Ao avistar os policiais, THIAGO demonstrou nervosismo incomum e passou a caminhar em direção à Avenida Renata, o que ensejou sua abordagem. Feita a busca pessoal, os milicianos encontraram junto ao denunciado 45 papé debates de cocaína, um aparelho celular, e a quantia de R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais) em espécie. Indagado pelos policiais, THIAGO admitiu que estava no local comercializando esses entorpecentes e informou que as demais substâncias estariam guardadas em uma viela na Rua Capitão Mor Pero de Goes, em frente ao nº 166. Os policiais diligenciaram no local apontado pelo denunciado e ali encontraram duas sacolas contendo mais 388 papé debates de cocaína, similares aos que THIAGO trazia consigo, além de 298 eppendorfs de skank. Em razão dos fatos o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao distrito policial, tendo permanecido silente em seu interrogatório (fls. 04). Considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão do indiciado, aliado à apreensão de elevada quantia em espécie, resta evidente que as drogas eram destinadas à comercialização. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09-10 e laudos periciais de fls. 20-23, 83-85 e 86-89.

Recebida a denúncia em 30/09/2022 (fls. 92-93). O réu foi citado em sede de audiência em 16/11/2022.

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia (298 eppendorfs contendo 41g (quarenta e uma gramas) de skank, cuja natureza será posteriormente confirmada no exame químico-toxicológico, e mais 388 papé debates de cocaína, totalizando, assim, 433 papé debates contendo 304,4g (trezentos e quatro gramas e quatro decigramas) de cocaína), em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Ismael Prudente da Silva e Leandro Vianna Machado relataram em sede do contraditório estarem realizando o patrulhamento de choque, com atribuição por toda a capital, sem conhecimento específico sobre o local dos fatos. O réu foi visualizado pelos depoentes com uma vestimenta incompatível com a temperatura elevada e, no bolso da frente de sua blusa, havia um bolso, no qual o réu mantinha as mãos e se mostrava nervoso com a presença policial. Ao ser abordado, apurou-se que trouxesse no bolso inúmeras porções de cocaína e a quantia em dinheiro de 531 reais, alegando, em um primeiro momento, serem as drogas para consumo pessoal. Porém, questionado sobre a expressiva quantidade, admitiu que tinha como finalidade comercializá-las e dizia aos depoentes ter mais drogas e aos depoentes entregaria para que os depoentes se abstivessem de comunicar de detê-lo. Na viela indicada pelo acusado, as demais drogas foram encontradas acomodadas de baixo de madeiras.

Ao ser interrogado em juízo, o réu disse que trouxesse com ele 07 porções de

cocaína para uso próprio, bem como, a quantia de 25 reais. Admitiu ter indicado aos policiais militares o local no qual estaria maior porção das drogas porque disseram ao interrogando que se o fizesse, o liberariam. O lugar no qual estavam as drogas lhe era conhecido porque fora comprar e o vendedor pediu para esperar. Mas, pôde ver o local no qual estavam as drogas. O restante do valor apreendido, no total de 531 reais fora também forjado pelos policiais.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, surpreendido em franca execução do crime.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal exercido sob os olhares de populares.

Em contrapartida, a escusa ofertada pelo réu se mostra inverossímil porque pública e notória é a guarda e cuidados exercidos sobre as drogas em pontos de venda, cuidando-se para não perdê-las, bem como o dinheiro, em decorrência de apreensões policiais e, portanto, dinâmica exposta pelo réu em seu interrogatório não guarda qualquer conexão com a realidade do domínio criminoso, no qual consumidores são expostos a execuções sumárias pelo simples inadimplemento do pagamento de seu consumo, o quanto se dirá sobre indicar drogas expostas à venda, sem qualquer cabimento a escusa ofertada.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno THIAGO NASCIMENTO DA COSTA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

Declaro o perdimento do valor apreendido – R\$531,00 em favor da União, nos termos requeridos pelo Ministério Público, providenciando-se o depósito do valor correspondente em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, (BANCO DO BRASIL, agência 3602-1, conta no 170.500 – 8, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas), na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA